

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 587/2536 นาง ดำ นวลศ รี โจทก์
นาง เจริญ นวลศ รี หรือ มา เมือง กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 531 (2)

โจทก์ซึ่งเป็นมารดาจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ยกที่ดินให้แก่จำเลยทั้งสองคนละ 1 แปลง ต่อมาโจทก์ขอที่ดินดังกล่าวคืน จำเลยที่ 1 ด่าโจทก์ว่า "ยกให้แล้วเอาคืน ไม่ใช่แม่คนเป็นแม่หมา ๆ" จำเลยที่ 2 ด่าว่า "อีแก่ มึงไม่มีศีลธรรม นับแต่วันนี้ไม่ต้องเป็นแม่ลูกกัน" ดังนี้ ถือได้ว่าจำเลยทั้งสองหมิ่นประมาทโจทก์ซึ่งเป็นผู้ให้อย่างร้ายแรง เป็นการประทุษร้ายคุณ โจทก์มีสิทธิเรียกถอนคืนการให้ได้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531(2)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นบุตรโจทก์ได้ประทุษร้ายคุณโดยบอกปิดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีพแก่โจทก์ และหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง เนื่องจากโจทก์ทวงที่ดินที่ยกให้จำเลยทั้งสองคืนขอให้บังคับจำเลยทั้งสองส่งมอบที่ดินคืนโจทก์ โดยไปจดทะเบียนโอนให้แก่โจทก์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา หากไม่ปฏิบัติตามขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การว่า ที่ดินพิพาทเป็นของบิดาและบิดาได้ยกให้แก่บุตรทุกคน จำเลยทั้งสองได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในส่วนที่ตนได้รับส่วนแบ่งมาจนปัจจุบัน และนำทางราชการรังวัดจนได้รับ น.ส.3ก.ต่อมาโจทก์ได้ใช้อุบายหลอกลวงขอ น.ส.3ก.จากจำเลยทั้งสองไปยึดถือไว้แล้วนำไปให้ทนายความฟ้องจำเลยทั้งสองเป็น คดีนี้ จำเลยทั้งสองไม่เคยด่าทอโจทก์ และได้ส่งเสียแก้耦โจทก์ตามควรแก่ ฐานะรูป ขอให้งฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ ถ้าไม่ไป ให้ถือเอาคำพิพากษาแสดงเจตนาแทน

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิกษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาว่าจำเลยทั้งสองหมิ่นประมาทโจทก์ซึ่งเป็นผู้ให้อย่าง ร้ายแรงหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยทั้งสองโกรธโจทก์เพราะขอที่ดินพิพาทคืน จำเลยที่ 1 ด่าโจทก์ว่า "ยกให้แล้วเอาคืน ไม่ใช่แม่คน เป็นแม่หมา ๆ" จำเลยที่ 2 ด่า ว่า "อีแก่มึงไม่มีศีลธรรม นับแต่วันนี้ไม่ต้องเป็นแม่ลูกกัน" เห็นว่า ถ้อยคำที่ด่าดัง กล่าวถือได้ว่าจำเลยทั้งสองหมิ่นประมาทโจทก์ซึ่งเป็นผู้ให้และเป็นมารดาอย่างร้าย แรงเป็นการประพฤติเนรคุณ โจทก์มีสิทธิเรียกถอนคืนการให้ได้ ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531(2)ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นอื่น

พิพากษายืน

(ไพบุลย์ จามิกรณ์-ก้าน อันนันท-ณรงค์ ตันติเตมิต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ